

GUTACHTEN · 15.10.1999

Gerichtliches Gutachten

ART

Gerichtliches Gutachten

DATUM

15.10.1999

PARTEIEN

McDonald's France gegen Bernard Collorafi

ÜBERSICHTSBLATT

Gerichtliches Gutachten — Sachverständige Martin und Dumont · 15. Oktober 1999

Überblick: Gutachten der vom Berufungsgericht Paris (Urteil vom 9. Dezember 1998, RG 1998/14119) bestellten Finanzsachverständigen Alain Martin und Jean-Luc Dumont in der Sache SEBOL u. a. gegen McDonald's France.

Das Wesentliche

Das Gutachten erinnert an den vertraglichen Kontext: Mit Vertrag vom 5. August 1987 gab McDonald's Herrn Collorafi einen Schnellrestaurantbetrieb im Einkaufszentrum Carrefour in Antibes in Unternehmenspacht, der am 31. August 1987 auf SEBOL übertragen wurde (Grundgebühr von 12 % des Nettoumsatzes, Servicegebühr von 5 %). Das Restaurant „Antibes Nord“ wurde am 9. Oktober 1996 B et O anvertraut (Grundgebühr von 20 %), mit einem Nachtrag vom 10. Juni 1997, der die Gebühren anpasste. Ende 1996 beschloss McDonald's die Eröffnung von Restaurants in Antibes Ouest und Vallauris. In Beantwortung der zehn Fragen des Gerichts kommen die Sachverständigen insbesondere zu dem Schluss, dass die Erhöhung der kumulierten Gebühren wegen des Einbruchs der Geschäftstätigkeit 1997 nicht durch die Einsparung von Verwaltungskosten ausgeglichen wurde, und stellen fest, dass die Berücksichtigung der Entscheidungen vom 18. Mai 1998 zu kumulierten negativen Eigenmitteln von 13.971.552 Francs geführt hätte.

Tragweite

Zentrales technisches Dokument der Berufung: Die Analyse der Sachverständigen gibt dem Gericht Aufschluss über die Geschäftsführung der Gesellschaften und die Last der Gebühren, im Hinblick auf das Urteil in der Sache.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/gutachten-martin-dumont-berufungsgericht-paris-gebuehren-1999/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.